

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3144/2531

บริษัท พรชัยอีคิวแมนท์ จำกัด
นางสาว เชาวลี ชุนประสา น

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 176

ป.วิ.พ. มาตรา 175 วรรคสอง

จำเลยยื่นคำให้การตัดฟ้องว่าโจทก์ผิดศาล การที่โจทก์ทราบภายหลังว่าฟ้องคดีผิดไปจากศาลที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาและขอถอนคำฟ้องนับว่าเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้อง และในกรณีฟ้องผิดศาลนั้นแม้ศาลชั้นต้นจะพิจารณาไปโดยผิดหลงแล้วมีคำพิพากษายกฟ้องเพราะคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจศาล โจทก์อาจฟ้องจำเลยใหม่ยังศาลที่คดีนั้นอยู่ในเขตอำนาจได้อีก และแม้กำหนดอายุความในเรื่องนี้จะสิ้นไปแล้วในระหว่างพิจารณากฎหมายก็ยังขยายอายุความออกไปให้อีกกระยะหนึ่งด้วยตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 176 บัญญัติไว้ การอนุญาตให้ถอนคำฟ้องจึงไม่ทำให้จำเลยเสียหาย.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 160,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยให้การต่อสู้คดีและตัดฟ้องว่าโจทก์ฟ้องผิดศาลเพราะตามสัญญาโจทก์ต้องฟ้องจำเลยที่ศาลแพ่งในวันนัดชี้สองสถานโจทก์ยื่นคำร้องว่าโจทก์ฟ้องผิดศาลขอ

ถอนคำฟ้องเพื่อนำคดีไปฟ้องยังศาลแพ่งต่อไป จำเลยคัดค้านการถอนคำฟ้อง ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนคำฟ้องได้

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนคำฟ้องภายหลังจำเลยยื่นคำให้การ
และก่อนที่ศาลชั้นต้นจะพิจารณาสั่งคำร้องก็ได้ฟังจำเลยก่อนแล้วโดยจำเลยยื่น
คำแถลงคัดค้านการขอถอนคำฟ้องของโจทก์ ซึ่งเป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 175 กำหนดไว้ และจำเลยก็ได้ยื่นคำให้การตัดฟ้องว่า
โจทก์ฟ้องคดีที่ศาลจังหวัดนนทบุรีไม่ได้เท่ากับจำเลยมีความประสงค์ไม่ให้ศาล
จังหวัดนนทบุรีพิจารณาคดีนี้ การที่โจทก์ทราบภายหลังว่าฟ้องคดีผิดไปจากศาลที่ได้
ตกลงไว้ในสัญญาเช่าซื้อตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ข้อ 14 และขอถอนคำฟ้อง
นับว่าเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้อง และในกรณีฟ้องผิด
ศาลนั้นแม้ศาลชั้นต้นจะพิจารณาไปโดยผิดหลงแล้วมีคำพิพากษายกฟ้อง เพราะคดี
ไม่อยู่ในเขตอำนาจศาล โจทก์ก็อาจฟ้องจำเลยใหม่ยังศาลที่คดีนั้นอยู่ในเขตอำนาจได้
อีก และแม้กำหนดอายุความในเรื่องนี้จะสิ้นไปแล้วในระหว่างพิจารณากฎหมายก็ยัง
ขยายอายุความออกไปให้อีกกระยะหนึ่งด้วยตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 176 บัญญัติไว้ ดังนั้น การอนุญาตให้ถอนคำฟ้องจึงไม่ทำให้จำเลยต้องเสีย
หายแต่ประการใด

พิพากษายืน.

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ